

개 선 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국·공유재산 위탁개발 사업 조달금리 적용 부적정
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처는 「업무분장세칙」 제29조 제8호에 따라 국·공유재산 위탁개발 등 공공개발 사업의 기획 업무를 수행하고 있다.

국유재산은 「국유재산법」 제59조 및 같은 법 시행령 제63조에 따라, 공유재산은 「공유재산 및 물품관리법 시행령」 제48조의4 및 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제12조에 따라 위탁자(총괄청(기획재정부) 또는 지방자치단체)에게 개발사업계획서를 제출하여 승인 받아 국·공유재산 위탁개발 사업을 진행하는데

개발사업계획서에는 위탁기간, 위탁보수, 자금차입의 한도, 시설물의 용도, 토지이용계획 등이 포함되고, 특히 현금흐름에 기반한 사업수지 분석 내용이 포함되어 있다.

한편, 위탁개발의 경우 개발사업에 필요한 사업비를 공사에서 전액 또는 일부 차입하는데, 개발단계 건축비 조달에 대한 건설이자와 준공 후 개발원금 잔액에 대한 이자비용을 계산하여 위탁자와 정산한다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」 제13조에 따르면 사업타당성을 검토하는 경우 공공성과 수익성 등을 고려하여야 하고, 수익·비용 추정 등을 고려하여 사업타당성 검토를 수행하여야 하는데

같은 세칙 제15조 제2항에 따르면 수익과 비용의 추정을 위해 조달 금리 등의 사항을 별도 기준에 따라 정한다고 되어 있다.

한편, 정부 재정이 대규모로 투입되는 사업에 대한 분석 등을 규정한 기획재정부 훈령인 「예비타당성조사 수행 총괄지침」 제32조에 따르면 초기 투자비인 총사업비와 완공이후 투입되는 유지관리비 및 운영비 등 필요한 모든 비용을 가능한 가장 현실적으로 산정하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국·공유재산 위탁개발은 개발사업비를 공사에서 조달¹⁾하고 있으므로, 개발사업 기획 단계에서 총건축원가에 포함되어 수익성에 영향을 미치는 개발사업비 조달 이자비용(건설이자)을 정확하게 예측하기 위해 사업계획서 작성 시 이용 가능한 모든 정보를 활용하여 비용을 현실적으로 추정하는 것이 타당하다.

또한, 사업의 개발 및 관리 단계에서는 공사의 실제 조달 비용을 반영하여 위탁자와 정산할 수 있도록 개발단계의 건설이자 및 관리 단계의 이자비용 등을 정확하게 계산하여야 한다.

1) “기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 공공개발기획처에서 작성한 국·공유재산 위탁개발에 대한 개발사업계획서 23건 중 공사의 조달자금이 투입된 17건(국유 5건, 공유 12건)의 건설이자 산정 현황을 점검한 결과²⁾

(1) 변경 개발사업계획서 작성 시 조달금리 적용 시점 부적정

2000년 00월 작성한 「☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆☆」 개발사업계획서의 경우, 공사가 자금을 전액 조달하여 건축하는 공유재산 위탁개발 사업 이므로 최근 월(2000년 00월말) 월말 ○○○○ ○○○○금리 0.00%를 적용 하여 건축비 조달에 대한 이자비용 0,000백만 원을 반영한 총건축원가 00,000백만 원을 산정하였는데

이후 ☆☆☆☆☆☆☆ 관리업무 범위 조정 및 관리수수료 요율 변경 요청을 반영하여 2000년 0월 변경 개발사업계획서를 작성할 때 공사 월말 ○○○○ ○○○○금리가 최초 개발사업계획서 작성 시 0.00%(2000년 00월말) 에서 0.00%(2000년 0월말)로 상승하였음에도, ○○○○ 0.00%를 그대로 사용하여 총건축원가의 건설이자를 0,000백만 원으로 계산하는 등³⁾

‘○○ ○’ ○○○○금리를 사용하여 사업계획에 공사의 경영환경을 적절히 반영함이 타당함에도 불구하고, 개발사업계획서 작성 시 조달 금리 사용 시점에 대한 구체적인 기준이 없어 최초 계획서 작성 시의 조달금리를 그대로 적용한 사례가 확인되었다⁴⁾.

2) “기재 생략”

3) “기재 생략”

4) “기재 생략”

(2) 개발사업계획서 적용 조달금리 종류 부적정

공유재산 위탁개발 12건은 공사가 자금을 조달하여 수행하고 있어 총건축원가 산정 시 건축비 조달에 따른 이자비용을 예측하기 위해 공사가 과거에 차입하여 현재 보유 중인 차입금 잔액에 대한 금리인 ‘○○ ○○○○ ○○○○금리’를 조달금리로 사용하고 있는데

○○○○○○○○에 대한 ○○○○○○를 향후 조달금리 예측에 사용하는 것은 과거의 상태(과거의 조달금리)가 미래에도 동일할 것으로 보는 적응적 기대($r_{t+1}^e = r_t$)이다.

반면, 합리적 기대($r_{t+1}^e = E[r_{t+1} | \Omega_t]$, Ω : 이용가능 정보) 하에서는 이용 가능한 모든 정보를 활용하여 미래의 불확실성을 예측하는데, 일반적으로 현재 금리는 시장의 이용 가능한 정보를 반영한다고 보고 있으므로

사업 기획 단계에서 향후 사업 수행 시 발생하게 될 조달비용을 예측하기 위해서는 과거의 ‘○○○○○○○○’가 아니라 현시점의 ‘○○ ○○○’(최근 월 ○○ ○○○○○○○○를)를 사용하는 것이 합리적이다⁵⁾.

또한, 공유재산 위탁개발 5건의 경우 [표 1]과 같이 사업별로 각기 다른 종류의 조달금리를 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

5) “기재 생략”

[표 1] 국유재산 위탁개발 사업계획서 적용 조달금리

사업명	금리	적용근거	사업승인
-----	----	------	------

“기재 생략”

따라서, 국·공유재산 위탁개발 사업의 비용을 정확하게 예측하기 위해 기획단계에서 건설이자 계산에 사용하는 조달금리를 최근 월 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇로 적용하도록 업무 기준을 마련할 필요가 있다⁶⁾.

(3) 공유재산 위탁개발 정산에 사용되는 조달금리 부적정

한편, 준공 후 개발원리금 회수 중인 공유재산 위탁개발 사업장의 이자비용 정산 현황을 점검한 결과

「〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇」의 2000년 0월 이자비용 산출 시 개발원리금 잔액 00,000백만 원에 직전 월(2000년 0월) 월간 〇〇〇〇 〇 〇〇 〇금리인 0.00%를 적용⁷⁾하여 이자비용 00백만 원을 산출하였는데

6) “기재 생략”

7) “기재 생략”

건축비용 대부분이 투입된 2000년(00.0%) ~ 2000년(00.0%)에 발행한 공사채 금리는 2000년 0% 전후에서 2000년 0~0%까지 상승하였으나, 해당 〇〇〇〇금리 0.00%에는 2000년 ~ 2000년 발행한 0%대 공사채 금리까지 모두 포함되어 있어 해당사업을 위해 실제 차입한 자금에 대한 조달금리와 괴리가 큰 것으로 나타났다.

현재 공사는 차입경영 상태로, 사업 수행 시 과거에 차입하여 보유하고 있는 여유자금을 사용하는 것이 아니라 신규로 자금을 차입하여 건축비를 조달하고 있으므로, 〇〇〇〇 〇〇〇〇에 대한 조달비용으로 현재 수행 사업의 조달비용을 계산하여 정산하는 것은 타당하지 않고

특히, 현재 공사채 금리가 큰 폭 상승하여 과거 저금리 시기 차입한 자금에 대한 〇〇〇〇금리와 차이가 큰 상황⁸⁾을 고려하였을 때

개발기간 건축비용에 대한 건설이자를 현실적으로 반영할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 공공개발기획처는 위탁개발 사업은 투입된 자금에 대한 회수기간이 길어 장기적 관점에서 보면 〇〇〇〇금리를 사용하는 것이 문제가 없다고 하였으나, 현재 급격한 금리 변동으로 인해 실제 조달금리와 차이가 큰 환경을 감안할 때 문제의 소지가 있으므로 감사 지적 사항에 대한 대책을 마련하겠다고 하였다.

8) “기재 생략”

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 국·공유재산 위탁개발의 사업 기획 단계에서 개발사업계획서의 총건축원가를 정확하게 예측하기 위해 ○○○ ○○ ○○○○금리를 사용하여 건설이자를 계산하시고,(개선)

공유재산 위탁개발 사업 정산 시 개발기간에 실제 투입된 자금의 금융비용을 정확하게 계산하기 위한 합리적인 조달금리 적용 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)